

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
3164/2533

นาง พัลลภา เรืองรัตนตรัย
นาย เหลียง จีระขจรชัย กับพวก

โจทก์
จำเลย

ป.พ.พ. มาตรา 1382, มาตรา 1401

โจทก์และจำเลยทั้งสองปลูกบ้านอยู่บนที่ดินซึ่งอยู่ติดกันเป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า ยาวจากด้านทิศเหนือมาทิศใต้ ระหว่างแนวกำแพงบ้านโจทก์และจำเลยทั้งสองเป็น ช่องว่างซึ่งมีรางน้ำเก่าตั้งเดิมใช้มานาน 45 ปี เป็นรางน้ำคู่กันมาเริ่มจากหน้าบ้านถึง จุดที่อยู่ห่างจากหลักโฉนดหน้าบ้าน 21 เมตร จากนั้นจึงเป็นรางน้ำร่วมกันไปจดหลัง บ้าน รางน้ำร่วมกันนี้กว้าง 50 เซนติเมตร ลึก 50 เซนติเมตรยาว 11 เมตร สำหรับ รางน้ำคู่กันมาตั้งแต่หน้าบ้านถึงตรงจุด 21 เมตรนั้นอยู่ในเขตที่ดินของแต่ละฝ่ายแต่ รางน้ำร่วมกันตั้งแต่จุด 21 เมตรลงมาทางทิศใต้จนจดหลังบ้าน ปรากฏว่าชายคาบ้าน โจทก์ล้ำเข้าไปในเขตที่ดินจำเลยบางส่วน และมีแนวรางน้ำบางส่วนล้ำเข้าไปในที่ดิน จำเลย บางส่วนล้ำเข้าไปในที่ดินโจทก์ ดังนี้ย่อมเห็นลักษณะการใช้สิทธิของเจ้าของ ที่ดินแต่ละฝ่ายได้ว่าเป็นการใช้สิทธิในฐานะที่เป็นเพื่อนบ้านกัน เป็นการใช้โดยวิสาสะ ไม่ถือเป็นการใช้สิทธิโดยสงบเปิดเผย ด้วยเจตนาให้ได้การจำยอมที่ดินจำเลยใน ส่วนที่แนวรางน้ำล้ำเข้ามาจึงไม่ตกเป็นภาระจำยอมตามประมวลกฎหมายแพ่งและ พาณิชย มาตรา 1401

โจทก์ฟ้องขอบังคับให้จำเลยทั้งสองรื้อฐานกำแพงกว้างประมาณ 30

เซนติเมตร สูงประมาณ 13 เซนติเมตร ยาวประมาณ 9.98 เมตร ออกไปจากทางระบายน้ำการจ่ายอม และให้จำเลยทั้งสองไปจดทะเบียนการจ่ายอมในทางระบายน้ำทั้งหมดให้แก่โจทก์ห้ามมิให้จำเลยทั้งสองกับบริวารเกี่ยวข้อง และให้ร่วมกันใช้ค่าเสียหาย 20,000 บาท พร้อมดอกเบี้ยร้อยละ 7.5 ต่อปี ในต้นเงินดังกล่าวนับแต่วันฟ้องจนกว่าชำระเสร็จแก่โจทก์ จำเลยให้การและฟ้องแย้งว่า โจทก์ไม่เคยใช้ที่ดินส่วนของจำเลยเป็นทางระบายน้ำเลยเพราะมีทางระบายน้ำในที่ดินของตนอยู่แล้ว จำเลยได้ซ่อมร่องน้ำในที่ดินของจำเลยไม่ทำให้โจทก์เสียหาย โจทก์ได้สร้างชายคาปีกนกและทำร่องระบายน้ำรูก้ำเข้าไปในที่ดินของจำเลย ทำให้จำเลยเสียหาย ขาดประโยชน์จากการใช้ที่ดินเป็นเงิน 10,000 บาทขอให้ยกฟ้องโจทก์ ให้โจทก์ใช้ค่าเสียหายแก่จำเลยทั้งสอง 10,000 บาท และให้รื้อชายคาปีกนกกับร่องระบายน้ำที่รูก้ำเข้ามาในที่ดินของจำเลยออกไป ห้ามโจทก์และบริวารเกี่ยวข้องที่ดินของจำเลย โจทก์ให้การแก้ฟ้องแย้งว่า ฟ้องแย้งไม่เกี่ยวกับฟ้องเดิม และขาดอายุความแล้ว ชายคาปีกนกและร่องระบายน้ำโจทก์ซ่อมแซมตามแนวเดิมซึ่งมีมาก่อน 40 ปีเศษแล้ว และได้ซ่อมเมื่อปี 2505 เป็นเวลากว่า 10 ปีแล้ว จำเลยฟ้องแย้งให้รื้อถอนไม่ได้เพราะถ้าเป็นการรูก้ำที่ดินของจำเลย โจทก์ก็ได้กรรมสิทธิ์โดยการครอบครองตามกฎหมายแล้ว ฟ้องแย้งจำเลยไม่ได้กล่าวแจ้งชัดว่าชายคาปีกนกและร่องระบายน้ำที่รูก้ำอยู่ตรงตำแหน่งระยะที่เท่าใดฟ้องแย้งจำเลยเคลือบคลุม ขอให้ยกฟ้องแย้ง ศาลชั้นต้นพิพากษาให้โจทก์ได้การจ่ายอมในที่ดินของจำเลยทั้งสอง ด้านที่ติดกับที่ดินของโจทก์เริ่มจากจุดที่ 20 เมตร โดยวัดจากทิศเหนือจากหลักโฉนดที่ดินเลขที่ 03748 ลงมาทางทิศใต้ไปจนถึงหลักโฉนดที่ดินเลขที่ 03426 ตามแผนที่พิพาทหมายเลข 14 และรูก้ำเข้าไปในที่ดินของจำเลยโฉนดเลขที่ 221 ตำบลบางน้ำเชี่ยว อำเภอแหลมงอบ จังหวัดตราด 25 เซนติเมตร ให้จำเลยทั้งสองรื้อถอนสิ่งก่อสร้างบนที่ดินดังกล่าวแล้วไปจดทะเบียนการจ่ายอมให้แก่โจทก์ภายใน 30 วันนับแต่วันทราบคำพิพากษา

ห้ามรบกวนการใช้ที่ดินการจำยอมของโจทก์ คำขออื่นของโจทก์นอกจากนี้ให้ยก และให้ยกฟ้องแย้งของจำเลย จำเลยทั้งสองอุทธรณ์ ศาลอุทธรณ์พิพากษายืนจำเลย ทั้งสองฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า "คดีมีปัญหาจะต้องวินิจฉัยตามฎีกาจำเลยทั้งสองว่า ที่ดินของจำเลยทั้งสองด้านที่ติดกับที่ดินของโจทก์เริ่มจากจุดที่ 20 เมตร โดยวัดจากทิศเหนือจากหลักโฉนดที่ดินเลขที่ 03748 ลงมาทางทิศใต้จนถึงหลักโฉนดที่ดินเลขที่ 03426 ตามแผนที่พิพาทหมายเลข 14 และล้ำเข้าไปในที่ดินของจำเลยโฉนดเลขที่ 221 ตำบลน้ำเชียว อำเภอแหลมงอบ จังหวัดตราด 25 เซนติเมตร เป็นการจำยอมหรือไม่ข้อเท็จจริงฟังเป็นยุติว่า ที่ดินของโจทก์และจำเลยทั้งสองอยู่ติดกันเป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้ายาวจากด้านทิศเหนือมาทิศใต้ ด้านทิศเหนือติดทางหลวงจังหวัดตราด-แหลมงอบ และในทางหลวงนี้มีรางน้ำสุขาภิบาล ด้านทิศใต้ติดคลองน้อยระหว่างที่ดินของโจทก์และจำเลยทั้งสองมีแนวเขตเป็นเส้นตรงจากมุมหลักโฉนดเลขที่ 03748 มาถึงมุมโฉนดเลขที่ 03426 ตรงบนแนวเส้นตรงนี้โจทก์จำเลยไม่ได้ก่อสร้างโรงเรือน แต่ห่างจากแนวเขตดังกล่าวตรงมุมหลักโฉนดเลขที่ 03748 ไปทางด้านทิศตะวันออก .40 เมตรและไปทางด้านทิศตะวันตก .40 เมตร เป็นแนวกำแพงปูนบ้านจำเลยตรงเส้นสีน้ำเงินหมายเลข 18 และเป็นแนวกำแพงบ้านของโจทก์ตรงเส้นสีน้ำเงินหมายเลข 19 ปรากฏรายละเอียดในแผนที่พิพาทตามเอกสารหมายเลข 14 ซึ่งคู่ความทั้งสองฝ่ายลงชื่อรับรองไว้ จึงต้องฟังว่าระหว่างแนวกำแพงบ้านโจทก์และจำเลยทั้งสองเป็นช่องว่างส่วนแนวเขตคือตามเส้นสีแดงปรากฏตามภาพถ่ายหมายเลข 15, 16, 17 ตามรายงานกระบวนการพิจารณาลงวันที่ 7 กันยายน 2527 โจทก์ชี้รายนามเก่าตั้งเดิมใช้มานาน 45 ปี ที่เป็นรายนามคู่กันมาเริ่มจากหน้าบ้านถึงจุดที่อยู่ห่างจากหลักโฉนดหน้าบ้าน 21 เมตรจึงเป็นรายนามร่วมกันไปจนจดหลังบ้าน รายนามร่วมกันนี้กว้าง 50 เซนติเมตร ลึก 40 เซนติเมตร ยาว 11 เมตร เป็นรางดิน จึงน่าเชื่อว่ารายนามคู่กันมาตั้งแต่หน้าบ้านนั้นอยู่ภายในแนวเขตโฉนดจากหลัก

โฉนดเลขที่ 03748 ถึง 03426 ของแต่ละฝ่าย แล้วจึงมาใช้เป็นรายนาร่วมกันตั้งแต่
ตรงจุด 21 เมตรลงมาทางด้านทิศใต้จนจดคลองน้อยนอกจากนี้เมื่อพิจารณาแผนที่
พิพาทหมายเลข 14 ซึ่งคู่ความรับว่าถูกต้องปรากฏว่าชายคาบ้านโจทก์ล้ำเข้าไปในแนว
เขตโฉนดที่ดินของจำเลย คือ ตรงหมายเลข 1, 2, 3, 4, 5 และรายนাত্রงหมายเลข
6, 14 ล้ำเข้าไปในที่ดินของจำเลยด้วย ส่วนรายนাত্রงหมายเลข 17 อยู่ในที่ดินของ
โจทก์ ดังนี้ จึงเห็นว่าลักษณะการใช้สิทธิของเจ้าของที่ดินของโจทก์คนก่อนโดยมี
รายนาร่วมกันของแต่ละฝ่ายคู่ขนานกันมาแต่ดั้งเดิม แม้จะมีการใช้รายนาร่วมเป็นราย
เดียวกันตรงจุดที่ 21 เมตรจากหลักโฉนดเลขที่ 03748 ซึ่งอยู่ตรงหน้าบ้าน ก็
เป็นการใช้ในฐานะเป็นเพื่อนบ้านกัน เป็นการใช้โดยถือวิสาสะ ไม่ถือว่าเป็นการใช้
โดยความสงบ เปิดเผยด้วยเจตนาให้ได้การจำยอม ที่ดินจำเลยดังกล่าวไม่ตกเป็น
การจำยอมตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1401 ส่วนที่จำเลยฟ้อง
แย้งขอบังคับให้โจทก์ชดเชยค่าเสียหายให้จำเลยโดยเหตุที่โจทก์ทำชายคาและร่องน้ำ
รูกล้ำเข้ามาในที่ดินของจำเลยนั้นปรากฏว่าโจทก์ให้การแก้ฟ้องแย้งว่า ไม่เกี่ยวกับ
ฟ้องเดิมและในชั้นชี้สองสถานศาลชั้นต้นมิได้กำหนดเป็นประเด็นข้อพิพาทไว้แต่เป็น
ปัญหาเกี่ยวกับความสงบเรียบร้อยของประชาชน ศาลฎีกามีอำนาจวินิจฉัยว่า ฟ้อง
แย้งไม่เกี่ยวกับคำฟ้องเดิม จึงไม่รับวินิจฉัยฟ้องแย้ง"

พิพากษากลับ ให้ยกฟ้องโจทก์และยกฟ้องแย้งจำเลย

(เสริมพงศ์ วรยิ่งยง-ชุม สุกแสงเปล่ง-มนู วงศ์แสงจันทร์)

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ